

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea
Legislativa

1^{ra}. Sesión
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 2

INFORME POSITIVO

24 JUNIO DE 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tras el correspondiente análisis y evaluación, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del Proyecto del Senado 2 (en adelante, P. del S. 2) recomienda a este Cuerpo Legislativo su aprobación mediante el presente Informe Positivo sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 2, que incorpora las enmiendas propuestas por las Comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos, así como de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene como objetivo enmendar el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, previamente modificada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico". Esta enmienda busca definir de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores en relación con la educación de sus hijos. Además, se pretende otorgar al Departamento de Educación la facultad de reglamentar y ampliar estos derechos.

INTRODUCCIÓN

El P. del S. 2, propone aclarar y definir de manera precisa los derechos de los padres, tutores y cuidadores de menores en lo que respecta a la educación de sus hijos en Puerto Rico. Según se establece en la Exposición de Motivos de la norma, la implementación de esta legislación resulta imprescindible por las siguientes razones:

El derecho de los padres a guiar la educación de sus hijos no debe ser sustituido por el Estado. Es responsabilidad única de cada madre, padre, tutor o encargado liderar este proceso, alineándose con los recursos que el Estado proporciona para la enseñanza y el aprendizaje. Su objetivo principal es criar y orientar a sus hijos menores de edad de acuerdo con los principios y valores que dictan su propia conciencia. La facultad constitucional de *parens patriae* no debe interpretarse, en ningún caso, como un recurso para socavar el derecho fundamental de los padres a guiar la educación de sus hijos.

Actas y Record
2025 JUN 24 P 7:41

Con el propósito de alcanzar este objetivo, la propuesta de medida sugiere; Afirmar que el derecho fundamental de los padres, tutores o encargados en relación con la educación de sus hijos abarca la libertad de tomar decisiones pertinentes para orientar su crianza y cuidado, incluso cuando los menores estén bajo la supervisión física del Departamento; proponemos enmendar el inciso (a) para proporcionar una mayor claridad en relación con la prohibición de la discriminación, incluyendo la siguiente redacción: "ni por vestimenta tradicional que se asocia comúnmente con una creencia religiosa. "; modificar el inciso (e) para especificar de manera clara que se prohíbe cualquier forma de discriminación, incorporando el siguiente texto: "Este entorno estará libre de toda discriminación, tal como se establece en esta Ley. "; modificar el inciso (g) del artículo para establecer que: "La manera en que se ejercerá el derecho a expresar opiniones ante el Departamento será definida a través de reglas o normas administrativas que aseguren la máxima transparencia para recibir las opiniones previamente formuladas. "

Se determina que: "Los padres, madres, tutores y encargados tendrán el derecho exclusivo de elegir la forma y los métodos mediante los cuales se educará a sus hijos en cuestiones relacionadas con la sexualidad y la afectividad. "

En relación con este derecho, se reconoce que: "Este derecho implica la facultad de informar al Departamento de Educación sobre cualquier objeción que pueda surgir en relación con el contenido de cursos, materias o charlas que aborden estos temas y que sus hijos pudieran recibir. " Para hacer efectivo este derecho de objeción, el Departamento se asegurará de notificar de manera adecuada y oportuna sobre cualquier evento educativo vinculado a la sexualidad y la afectividad. Este derecho contempla la posibilidad de acceder a evaluaciones alternativas en el caso de que algún material impugnado sea un requisito para la aprobación de un curso o materia.

Además, se reconoce el derecho de acudir a un tribunal mediante un recurso de "mandamus" para solicitar que se ordene al Departamento el cumplimiento íntegro de las disposiciones de esta Ley. Asimismo, se podrá pedir como remedio la concesión de daños punitivos, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de presentar tal solicitud ante el tribunal.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Las Comisiones Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, han evaluado los comentarios de diversas entidades en el marco del estudio y evaluación del P. del S. 2. Entre las instituciones consultadas se encuentran: Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico, y el Proyecto Nacer. A continuación, se presenta un breve resumen, respaldado por los memoriales explicativos de la mayoría de las agencias pertinentes.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia (en adelante, Departamento), inició su documento explicativo aclarando cuál es el alcance de su autoridad como organismo del Gobierno de Puerto Rico. En este sentido, manifestó que: “la familia representa la base primordial de la sociedad, y el Departamento de la Familia es la entidad gubernamental que encabeza las iniciativas diseñadas para generar un efecto positivo en los problemas sociales de nuestro entorno común, concentrándose en las familias, los menores, las personas de edad avanzada y las comunidades de Puerto Rico. ”

En cuanto al P. del S. 2, el Departamento señaló que: “la orientación del Gobierno bajo nuestra gestión da prioridad al fortalecimiento de los padres para que se involucren de manera activa en el proceso educativo de sus hijos. Nuestra Administración tiene como objetivo proporcionar una diversidad de alternativas educativas para que los padres puedan seleccionar la más adecuada para sus hijos. ”

El Departamento prosiguió manifestando que: “hay puntos en común entre el P. del S. 2 y los objetivos principales del Gobierno de Puerto Rico, dado que establece de forma precisa los derechos de los padres, madres, tutores o responsables en relación con la instrucción de sus hijos menores. Esto abarca la facultad de informar al Departamento de Educación sobre cualquier desacuerdo con el contenido de sus cursos, temas o conversaciones relacionadas con los asuntos previamente indicados, así como la opción de comunicar sus puntos de vista al menos una vez al mes y/o en situaciones de urgencia o crisis que puedan incidir en el bienestar de sus hijos. ”

Para concluir, el Departamento de la Familia de Puerto Rico, hizo público su apoyo al P. del S. 2.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL DE PUERTO RICO

El Departamento de Educación (en adelante, DEPR) comenzó su informe aclaratorio diciendo que: “es la institución gubernamental encargada de ofrecer la educación pública de nivel primario y secundario en Puerto Rico. ” En este contexto, indicó que: “como una agencia del Estado, tiene la responsabilidad y el compromiso de promover la calidad en la enseñanza que se brinda en cada escuela del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.”

En relación con el P. del S. 2, Educación manifestó que: “el Proyecto del Senado 2 refuerza el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, alineándose con la filosofía de la Ley 85-2018, mencionada anteriormente, que resalta un sistema educativo enfocado en el estudiante y en la participación de la comunidad escolar. ” Además, añadió que: “la propuesta refuerza la transparencia al requerir que los padres reciban información periódica sobre el rendimiento académico y administrativo de las escuelas, fomentando así una mayor rendición de cuentas en el sistema educativo. También, establece mecanismos que permiten a los padres exigir calidad educativa, asegurando, por ejemplo, los 180 días de clases con maestros calificados, lo que responde a la necesidad de mejorar la educación en Puerto Rico. ”

Finalmente, el DEPR comentó que: "[e]l Proyecto busca fortalecer la participación de los padres en la educación de sus hijos, lo cual es favorable en términos de transparencia y calidad educativa. No obstante, también suscita inquietudes sobre la autonomía del sistema educativo y el derecho de los menores a recibir una educación integral desde un enfoque biológico. Además, las cláusulas relacionadas con la objeción a contenido educativo podrían provocar desigualdades en la formación de los estudiantes y afectar la preparación de los jóvenes en áreas fundamentales para su desarrollo. El DEPR sugiere analizar los términos del P. del S. 2 en línea con lo expuesto en este informe."

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Las Comisiones de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el marco de la revisión del Proyecto del Senado 2, analizaron la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos, así como la Ley 85-2018, modificada, que se conoce como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico".

La Ley 338-1998, con sus enmiendas, que recibe el nombre de "Carta de Derechos del Niño", inicia su Justificación expresando lo siguiente:

"La mayor riqueza de una nación radica en su población. Dentro de esta riqueza, los niños son lo más precioso, ya que representan la esperanza de un futuro mejor. Hostos supo expresar el verdadero valor de la infancia al decir que 'los niños son la promesa del hombre; el hombre, esperanza de la humanidad'. El Estado desea que, en el futuro, nuestra comunidad sea más saludable, más equilibrada y más feliz. Para alcanzar ese objetivo, reconoce que es necesario ofrecer a los niños actuales, el cuidado, la protección y las oportunidades que les permitan desarrollar al máximo su potencial como individuos. "

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su Artículo 26, entre otros temas, establece que: "Los padres tienen el derecho preferente a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos. "

Finalmente, la Ley Núm. 85-2018, en su versión enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", en su artículo 11. 01 señala: "La libertad de los padres, tutores o encargados para guiar la educación, crianza y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El Sistema de Educación Pública buscará incluir a los padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene un papel de apoyo, no de sustitución, de la responsabilidad de los padres. "

Por estas razones se presenta el P. del S. 2, con el objetivo de aclarar el lenguaje establecido en el artículo mencionado anteriormente y definir claramente el alcance de la autoridad de los padres en relación con la educación de sus hijos. Por ello, se especifica que este derecho incluye la opción de informar al Departamento de Educación sobre cualquier objeción respecto al contenido de cualquier curso, materia o charla relacionada con temas que pudieran recibir sus hijos.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Conforme el análisis y los hallazgos de la medida, la Comisión de Educación entiende que la aprobación de esta medida no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades, o corporaciones públicas, que amerite certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

A la luz de los fundamentos expuestos, esta Comisión recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 2 por considerar que fortalece, aclara y protege de manera efectiva los derechos fundamentales de los padres, madres, tutores y encargados en el proceso educativo de sus hijos. Esta medida responde al reclamo legítimo de miles de familias puertorriqueñas de ser partícipes activos y respetados en la toma de decisiones sobre la educación, formación y bienestar de sus hijos menores de edad.

El reconocimiento explícito del derecho de los padres a orientar la crianza y educación de sus hijos, conforme a sus principios, valores y conciencia, no solo se alinea con los postulados constitucionales y éticos, sino que también contribuye a un sistema educativo más transparente, inclusivo y respetuoso de la diversidad. La medida, además, establece mecanismos concretos para garantizar la participación informada de los padres, incluyendo el derecho a objetar contenidos específicos, solicitar alternativas y recurrir al foro judicial en caso de incumplimiento por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico.

En suma, esta legislación promueve una relación de mayor colaboración y confianza entre el Estado, las familias y el sistema educativo, afirmando el rol protagónico de los padres como primeros educadores de sus hijos y garantizando que sus voces sean escuchadas y respetadas. Por tanto, esta Comisión entiende que el Proyecto del Senado 2 representa un avance significativo en la protección de los derechos parentales y en la construcción de una política pública educativa más equitativa y participativa.

Por tanto, a la luz de los beneficios sociales, educativos que ofrece esta medida, así como del apoyo expresado por las agencias pertinentes y las organizaciones profesionales, la Comisión de Educación recomienda favorablemente la aprobación de la P. del S. 2, mediante el presente Informe Positivo, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Hon. Tatiana Pérez Ramírez
Presidenta
Comisión de Educación

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

1^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2

2 de enero de 2025

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Coautores la señora Barlucea Rodríguez; los señores Colón Lasanta, Matías Rosario; las señoras Padilla Alvelo, Perez Soto; el señor Reyes Berríos; la señora Rodríguez Veve; y los señores Rosa Ramos y Santos Ortiz

Referido a las Comisiones de Innovación, Reforma y Nombramientos; y de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos, otorgar la facultad para reglamentar y ampliar dichos derechos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



El derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos no puede ser usurpado por el Estado. Es responsabilidad exclusiva de cada madre, padre, tutor o encargado guiar ese proceso, en consonancia con los recursos que el Estado provee para esto, con el fin de criar y orientar a sus hijos menores de edad conforme a los dictados de su propia consciencia. Ni siquiera la facultad constitucional de *parens patriae* debe ser interpretada como un medio para menoscabar el derecho fundamental de los padres a dirigir la educación de sus hijos.

Con este propósito, desde la promulgación de la Ley 85-2018, se estableció de manera clara que la política pública del Gobierno de Puerto Rico reconoce y garantiza el derecho de los padres a determinar la educación que reciben sus hijos a través del Departamento de Educación. Sin embargo, con el paso de los años, hemos identificado la necesidad de aclarar estos derechos y reorganizar de manera más adecuada los procesos mediante los cuales se ejercen. Por lo tanto, la intención inequívoca de esta Asamblea Legislativa es definir de manera clara los derechos de todo padre, madre, tutor o encargado sobre la educación de sus hijos menores de edad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según
2 enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para que
3 se lea como sigue:

4 “Art. 11.01- Derechos de los padres tutores y encargados.

5 El derecho fundamental de los padres, tutores o encargados sobre la
6 educación de sus hijos incluye la libertad de tomar las decisiones necesarias para
7 dirigir su crianza y cuidado, aún cuando éstos se encuentren físicamente bajo el
8 cuidado del Departamento. El Sistema de Educación Pública buscará integrar a los
9 padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo
10 que la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad
11 paterna y materna. Por tanto, los padres, tutores o encargados de los estudiantes del
12 Sistema de Educación Pública, tendrán derecho a:

13 a. No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o
14 condición social, ni ideas políticas o religiosas, según se establece en el Artículo II,
15 Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico. También tendrán derecho a que no se les

1 discrimine por tener peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se
2 asocian con identidades de raza y origen nacional particulares, ni por vestimenta
3 tradicional, que regularmente se asocia con alguna creencia religiosa.

4 b. Recibir información sobre el desempeño académico del estudiante y todo lo
5 concerniente a su educación.

6 c. Recibir regularmente y tener acceso a la información sobre el desempeño
7 académico y administrativo de la escuela, de manera clara y transparente.

8 d. Exigir calidad educativa en beneficio de los estudiantes, lo que incluye
9 ciento ochenta (180) días de contacto de seis (6) horas diarias de su hijo, con un
10 maestro calificado para enseñar la materia y en el nivel que cursa.

11 e. Exigir un entorno escolar seguro, inclusivo y dinámico para su(s)
12 hijo(s). Este entorno estará libre de todo discrimen, según ha sido establecido en esta
13 Ley.

14 f. Solicitar los servicios de transportación, comedor, servicios de salud, de
 15 estudios individualizados, acomodo razonable y cualquier otro servicio provisto por
16 el Departamento para atender las necesidades del estudiante. Cualquier denegación
17 o tardanza se le debe explicar claramente.

18 g. Que se le dé oportunidad, por lo menos una vez al mes y en ocasiones de
19 emergencia o crisis, que pudieran afectar el mejor bienestar de su(s) hijo(s), para
20 expresar sus opiniones oportunamente en forma ordenada y respetuosa,
21 manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los procesos de enseñanza
22 de la escuela. La forma y manera en que se ejercerá este derecho a expresar sus

1 opiniones ante el Departamento será determinada mediante reglas o normas
2 administrativas que garanticen la mayor apertura para poder percibir las opiniones
3 antes establecidas.

4 h. Los padres, madres, tutores y encargados tendrán el derecho exclusivo de
5 seleccionar la forma y manera en que se educará a sus hijos en temas de sexualidad y
6 afectividad. Este derecho incluye la posibilidad de notificar al Departamento de
7 Educación cualquier objeción respecto al contenido de cualquier curso, materia o
8 charla relacionada con estos temas que pudieran recibir sus hijos. Para ejercer este
9 derecho de objeción el Departamento notificará, de manera adecuada y oportuna
10 todo evento educativo relacionado con sexualidad y afectividad. Este derecho
11 incluye la oportunidad de poder tener evaluaciones alternativas en caso de que
12 cierto material objetado sea requisito para aprobar algún curso o materia.

13 En caso de reiterada violación a cualquiera de los derechos establecidos en
14 este Artículo, que no haya sido corregido por el Departamento en un tiempo
15 prudente y razonable, y luego de que el padre, tutor o encargado lo haya notificado
16 de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Departamento para dichos
17 propósitos, el padre, tutor o encargado tendrá el derecho de exigir ante un tribunal
18 mediante un recurso de mandamus, que se ordene al Departamento el más fiel
19 cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, y a solicitar como remedio daños
20 punitivos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente al momento de
21 hacer tal solicitud al tribunal."

22 Sección 2. Reglamentación.

1 Se ordena y faculta al Departamento de Educación para que, dentro de los
2 noventa (90) días luego de la aprobación de esta Ley, apruebe toda regla,
3 reglamento, norma o carta administrativa que sea necesaria para el fiel cumplimiento
4 de esta ley, incluyendo cualquier enmienda a regla o norma ya existente y en vigor
5 antes de la aprobación de la presente. Toda norma que sea adoptada tras la
6 aprobación de esta Ley será para ampliar su intención y los derechos de los padres,
7 tutores y encargados sobre la educación de sus hijos menores de edad. Cualquier
8 regla o reglamento adoptada en virtud de la presente Ley comenzará a regir a partir
9 del primer día del próximo semestre escolar al que se apruebe esta Ley.

10 Sección. 3. Interpretación.

11 Toda norma administrativa que sea adoptada en virtud de la presente no
12 podrá ser interpretada por ninguna agencia o tribunal para restringir los derechos de
13 los padres, madres, tutores o encargados de menores de edad frente al Gobierno de
14 Puerto Rico.

15 Sección 4.- Vigencia.

16 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

